

0077313-62.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... foi detido, alguns dias após esse roubo, na posse de um caminhão que foi utilizado no roubo. Na ocasião, havia comprado uma carga de cigarros roubada e foi processado por receptação. A testemunha Fernando, única que havia reconhecido o réu fotograficamente, na fase policial, não foi localizada para prestar depoimento em Juízo. A testemunha Ricardo, única ouvida sob o crivo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9015/16, São Paulo-SP - E-mail: sp8cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA HÍBRIDA

Processo Digital nº:

0077313-62.2015.8.26.0050 - c. 2019/002195

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS TADDEI CESCON

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, I, II do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

22/11/2022

Em 22/11/2022, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, no Fórum Ministro Mário Guimarães, na sala de audiências da 8ª Vara Criminal, presente a MM Juíza de Direito, DRA. CYNTHIA MARIA SABINO BEZERRA CAMURRI, comigo, escrevente de seu cargo, nomeado e ao final assinado, instalou-se a audiência, na ação penal em epígrafe.

Apregoadas as partes, compareceram o(a) Promotor(a) de Justiça, Dra. Luciana Fruguele, o(a) réu Mateus Taddei Cescon, a Defensora, Dra. Jaqueline Terencio, OAB/SP 134724, bem como a testemunha, Ricardo Paulo Souza da Cruz, este de forma remota e os demais de forma presencial. Outrossim, verificou-se a ausência da testemunha Fernando Pereira do Nascimento, que encontra-se em local incerto e não sabido.

Iniciados os trabalhos, não houve manifestação contrária das partes quanto à realização da audiência por videoconferência.

Após, pelo réu foi dito que constituía, nesta audiência, a advogada acima indicada como sua Defensora.

A seguir, certifico e dou fé, que os documentos das partes e das testemunhas foram

apresentados presencialmente e devidamente conferidos, motivo pelo qual não constaram da gravação.

Em seguida, foi ouvida, com as formalidades legais e nos termos do artigo 400, do CPP, a testemunha Ricardo (a qual manifestou temor em depor com a apresentação de sua imagem na presença do(a) acusado(a), motivo pelo qual foi sua oitiva feita com a câmera desativada e apenas o áudio ativo na sala virtual, em observância ao artigo 217 do CPP). Pelas partes foi dito: MM. Juíza, desistimos da oitiva da testemunha Fernando. Pela MM Juíza foi dito: Homologo as desistências formuladas pelas partes. Após, o(a) réu foi interrogado(a), tendo tido, antes deste ato, a oportunidade de se consultar com sua Defesa em sala reservada. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, pelo sistema acima indicado, sendo que a gravação será anexada a este termo.

A seguir, pela MM. Juíza foi dito: Não havendo mais pessoas a inquirir, declaro encerrada a prova oral, bem como a instrução, passando à fase do artigo 402, do CPP (Lei 11.719/08).

Dada a palavra ao representante do Ministério Público, por ele foi dito: MM. Juíza, nenhuma diligência a requerer. A seguir, dada a palavra a(o) Dr(a). Defensor(a), por ele(a) foi dito: MM. Juíza, nenhuma diligência a requerer. Pela MM. Juíza foi dito: Cumpra-se a fase do artigo 403, do CPP, passando-se às Alegações Finais das partes.

Dada a palavra ao representante do Ministério Público, ele assim se manifestou: MM. Juíza, a presente ação merece ser julgada improcedente, pois os fatos narrados na denúncia não ficaram demonstrados durante a instrução. De fato, nas duas oportunidades em que foi ouvido, o réu negou a prática do delito e aduziu que talvez tenha sido apontado como um dos autores do roubo porque foi encontrado, dias após, na posse de um caminhão utilizado na empreitada. A versão que apresentou não foi infirmada a contento. Isto porque, a única vítima que reconheceu o réu na fase policial, por fotografia, não foi encontrada para ser ouvida em juízo, narrar os fatos e fazer o reconhecimento pessoal. A vítima Ricardo, por seu turno, recordou-se pouco dos fatos e afirmou que não tinha condições de reconhecer o autor do crime. Por fim, nenhum dos bens subtraídos foi encontrado na posse do acusado. diante de tal quadro, alternativa não resta senão a absolvição. diante do exposto, requeiro a improcedência da ação, absolvendo-se Mateus Taddei Cescon com base em insuficiência de provas.

A seguir, dada a palavra à Defesa constituída, ela assim se manifestou: MM. Juíza, a Defesa reitera os termos da manifestação ministerial e requer seja a ação julgada improcedente, absolvendo-se o réu por falta de provas.

Por fim, pela MM Juíza foi proferida a seguinte sentença: MATEUS TADDEI CESCON foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, porque no dia 04 de junho de 2015, por volta das 10h30m, na Rua Parapua, nº 1407, Brasilândia, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros indivíduos desconhecidos, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos objetos da Loja Casas Bahia, como 21 tablets, de marcas diversas, 33 notebooks, de marcas variadas, 11 computadores, 15 jogos de videogame (PS3), 8 jogos de videogame (X-BOX), 488 telefones celulares, 131 chips para telefones celulares, totalizando um prejuízo de R\$ 361.929,74 (trezentos e sessenta e um mil e novecentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), cf. documentos juntados às fls. 17/23. Em audiência, foi ouvida apenas uma testemunha, após o que foi o réu interrogado. Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. Em memoriais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação, no que foi acompanhado pela Defesa. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é improcedente.

O acusado negou envolvimento nos fatos. Afirmou acreditar ter sido confundido com um dos roubadores porque foi detido, alguns dias após esse roubo, na posse de um caminhão que foi utilizado no roubo. Na ocasião, havia comprado uma carga de cigarros roubada e foi processado por receptação. A testemunha Fernando, única que havia reconhecido o réu fotograficamente, na fase policial, não foi localizada para prestar depoimento em Juízo. A testemunha Ricardo, única ouvida sob o crivo do contraditório, não teve condições de fazer o reconhecimento. Assim sendo, os indícios de autoria que embasaram o oferecimento da denúncia, não foram ratificados durante a instrução processual, impondo-se a absolvição do réu. Diante do exposto, julgo improcedente a presente ação penal e absolvo MATEUS TADDEI CASCON da prática do delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, e o faço com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPC. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Dada ciência às partes, pelo Ministério Público e pela Defesa e pelo réu foi dito que NÃO QUEREM RECORRER da sentença.

Em seguida, pela MM Juíza foi dito: 1 - Certifique-se o trânsito em julgado da sentença para as partes 2 - Providenciem-se as anotações e comunicações finais; 3 - Após, arquivem-se os autos. Saem cientes os presentes. Nada mais. Eu, Janeide Ferreira, subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA